

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7054/2537

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด แม่
สะ เรียง

โจทก์

นาย เกษตร พันธ์ทะกุล

จำเลย

ป.อ. มาตรา 157, มาตรา 161, มาตรา 162, มาตรา 265, มาตรา 268

จำเลยได้เพิ่มชื่อ อ.ลงในทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านแล้วได้มอบสำเนาทะเบียนบ้านดังกล่าวคืนให้เจ้าของเก็บรักษาไว้ยังมีได้อ้างและใช้เอกสารดังกล่าวแก่ผู้ใด จำเลยจึงไม่มีความผิดฐานใช้เอกสารปลอม ในขณะที่จำเลยกระทำผิด ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอยังไม่มีคำสั่งแต่งตั้งจำเลยเป็นผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอ และก่อนเกิดเหตุก็ไม่ปรากฏหลักฐานว่า นายอำเภอได้มอบหมายให้จำเลยเป็นผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอ จำเลยจึงยังไม่ใช่เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหน้าที่จึงไม่มีความผิดตาม มาตรา 157, 161 และ 162 แต่จำเลยคงมีความผิดฐานปลอมเอกสารราชการตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 265

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 161, 162, 157, 264, 265, 268, 91 และนับโทษจำเลยต่อจากโทษในคดี อาญาหมายเลขดำที่ 4/2533 ของศาลชั้นต้น

จำเลยให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้
นับโทษต่อจริง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
161, 162, 157, 264, 265 ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ซึ่ง
เป็นบทหนัก จำคุกจำเลยมีกำหนด 5 ปี ข้อหาอื่นให้ยกส่วนที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อ
นั้นโดยที่ศาลยังมิได้มีคำพิพากษาในคดีเรื่องนั้นจึงนับโทษต่อให้ไม่ได้ คำขอส่วนนี้ให้
ยกเสีย

โจทก์ จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดฐานใช้เอกสารราชการ
ปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 ด้วยนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยมีว่า จำเลยมี
ความผิดฐานใช้เอกสารราชการปลอมหรือไม่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยว่า หลังจาก
จำเลยได้เพิ่มชื่อนายอำพล ลงในทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านแล้วจำเลยได้มอบสำเนา
ทะเบียนดังกล่าวคืนให้เจ้าของเก็บรักษาไว้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการอ้างอิง การ
มอบทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านให้แก่เจ้าบ้านนั้นจำเลยยังมิได้อ้างและใช้เอกสารดัง
กล่าวแก่ผู้ใด จำเลยกระทำตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการที่จะต้องมอบทะเบียน
บ้านฉบับเจ้าบ้านให้แก่เจ้าบ้านเท่านั้น จำเลยจึงไม่มีความผิดฐานใช้เอกสารราชการ
ปลอม

ที่จำเลยฎีกาว่า ในขณะที่จำเลยปลอมเอกสารราชการผู้ว่าราชการจังหวัดยังไม่มีคำสั่งแต่งตั้งจำเลยเป็นผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอจำเลยยังไม่ใช่เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหน้าที่การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดนั้น เห็นว่า ในขณะที่จำเลยกระทำผิด ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอยังไม่มีคำสั่งแต่งตั้งจำเลยเป็นผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอ และก่อนเกิดเหตุก็ไม่ปรากฏหลักฐานว่า นายอำเภอได้มอบหมายให้จำเลยเป็นผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอ จำเลยจึงยังไม่ใช่เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหน้าที่จึงไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157, 161 และ 162 แต่จำเลยคงมีความผิดฐานปลอมเอกสารราชการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 265

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 265 จำคุกจำเลยมีกำหนด 4 ปี ข้อหาอื่นให้ยกนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(ชลอ ทองแย้ม-ชลิต ประไพศาล-สุนพ กิริติยุดิ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>